I. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la gestión y adquisición predial relacionado con el diligenciamiento de los siguientes formatos:

MASPS-MN1-IN-5-FR-1:	Cronograma de Gestión y Adquisición Predial
MASPS-MN1-IN-5-FR-2:	Presupuesto de Gestión y Adquisición Predial
MASPS-MN1-IN-5-FR-3:	Plan de Inversión Predial
MASPS-MN1-IN-5-FR-4:	Ficha Predial
MASPS-MN1-IN-5-FR-5:	Estudio de Títulos
MASPS-MN1-IN-5-FR-6:	Permiso Intervención Voluntario
MASPS-MN1-IN-5-FR-7:	Sabana de Avalúos
MASPS-MN1-IN-5-FR-8:	Relación de Adquisición Predial
MASPS-MN1-IN-4-FR-9:	Resumen Mensual Gestión Predial
MASPS-MN1-IN-5-FR-10:	Resumen Mensual de Gestión y Adquisición Predial
MASPS-MN1-IN-5-FR-11:	Pre-acta Mensual de Gestión y Adquisición Predial
MASPS-MN1-IN-5-FR-12:	Lista de Chequeo
MASPS-MN1-IN-5-FR-13:	Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra

II. ALCANCE

El presente instructivo aplica para la gestión y adquisición predial de los proyectos que adelanta el Instituto Nacional de Vías en los cuales se requiera la adquisición de predios y cuya gestión este a cargo del Contratista de obra.

III. GENERALIDADES

1. La información solicitada en los formatos que hacen parte del presente instructivo debe ser diligenciada en su totalidad por el Contratista, de acuerdo a los ítems y valores del apéndice predial del contrato y remitida a la interventoría para su aprobación y posterior remisión a la Subdirección de Sostenibilidad, mediante radicación, dentro del plazo establecido contractualmente. Cuando la información requerida por el formato no aplique, se debe indicar con N/A. Los formatos presentan la firma, nombre y matrícula profesional de los profesionales prediales del Contratista y de la Interventoría.

2. Las notas contenidas en los formatos del presente instructivo deben ser tenidas en cuenta para todos los efectos contractuales correspondientes.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información y de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos.

4. Cuando el Director Territorial sea el mismo Supervisor del Contrato de Interventoría, éste debe firmar los formatos como Director Territorial y como Supervisor del Contrato de Interventoría.

5. Una vez revisados y aprobados los formatos por la interventoría esta ultima los remitirá a la Subdirección de Sostenibilidad, con los anexos respectivos, para el respectivo seguimiento y trámite correspondiente.

6. Para las pre-actas y actas: El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la información contenida en las pre-actas y actas y la congruencia entre estas.

7. Para la conformación y entrega del expediente contractual, el Interventor debe ceñirse a los lineamientos que determine la Entidad a través de las dependencias competentes encargadas de administrar y custodiar los expedientes contractuales, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC.

IV. DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS

La entrega de los formatos citados a continuación, dentro del plazo establecido contractualmente, junto con los anexos respectivos, será de estricto cumplimiento para la interventoría.

V. CRONOGRAMA DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL FORMATO MASPS-MN1-IN-5-FR-1

Establece los parámetros del seguimiento a las actividades que componen la gestión y la adquisición predial, así mismo genera los indicadores de cumplimiento de acuerdo con el tiempo contractual del proyecto independizado por ítem y detallado en el balance. Se precisa que el diligenciamiento del presente formato está a cargo de la interventoría, tomando como referencia las actividades que, según el apéndice predial, realiza el Contratista y aprueba y certifica la Interventoría. En el mismo se registra la firma del director y los profesionales jurídico y técnico de la interventoría con el número de tarjeta profesional.

Su entrega es de periodicidad mensual, junto con el informe y la Sabana Predial Formato MASPS-MN1-IN-5-FR-10 Resumen Mensual de Gestión y Adquisición Predial, en este formato no se podrán realizar modificaciones de las celdas que contengan formulas debido a que estas calculan automáticamente los indicadores del avance de la gestión. El “Requerimiento Total Proyectado” referido en el formato corresponde a una cifra dinámica toda vez que está sujeta a los cambios que pueden surgir en desarrollo del proceso de Gestión y Adquisición Predial.

VI. PRESUPUESTO DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL FORMATO MASPS-MN1-IN-5-FR-2

Permite controlar y verificar la ejecución presupuestal de la bolsa predial concerniente a las actividades de Gestión y la Adquisición Predial, la coincidencia de la cantidad de predios y mejoras con la información registrada en el Cronograma de Gestión y Adquisición Predial, Formato MASPS-MN1-IN-5-FR-1 y el valor de la provisión predial, reflejando las adiciones o traslados de recursos que modifican el rubro inicial establecido en el contrato. Las fechas de inicio y terminación del contrato aquí consignadas deben ser coincidentes con las registradas en los demás documentos que las citan.

Su diligenciamiento se realiza con los valores unitarios establecidos en el Apéndice Predial F del proyecto y en la casilla “Valor Total del Avalúo” se reporta la cifra que aprueba la interventoría y verifica la Subdirección de Sostenibilidad, según visto de conformidad emitido. El control de pre-actas prediales no sustituye el formato diligenciado por el contratista, corresponde al seguimiento y control de los insumos reportados y reconocidos económicamente por el Instituto de manera masiva. La interventoría hace entrega del mismo a la Subdirección de Sostenibilidad con las respectivas pre-actas prediales mediante radicación.

VII. PLAN DE INVERSIÓN PREDIAL FORMATO MASPS-MN1-IN-5-FR-3

Este formato es un instrumento de control-monitoreo del valor global de la bolsa predial asignada al contrato de obra, en el cual se deben registrar todas las actividades relacionadas con el proceso de gestión y adquisición predial para el cumplimiento de las obligaciones contractuales de resultado que implican la trasferencia de dominio al Instituto Nacional de Vías (en adelante el Instituto), a cualquier título reconocido por la ley.

El Plan de Inversión Predial es dinámico, es decir, puede ser sujeto a modificaciones, ajustes y actualizaciones durante el desarrollo del contrato de obra, lo que puede originar la elaboración de varias versiones. La primera versión será entregada con la actualización de la tira topográfica, y la segunda versión será entregada con el diseño geométrico definitivo aprobado por interventoría.

Las cantidades y valores consignados en este formato son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada; por lo que, este valor no puede ser modificado sin la suscripción de las modificaciones contractuales correspondientes.

La interventoría debe alertar en forma oportuna, mediante oficio radicado a la Unidad Ejecutora las modificaciones requeridas respecto del manejo presupuestal del componente predial, facilitando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el plazo contractual previsto.

Cualquier redistribución, traslado o adición de recursos que requiera la bolsa predial prevista en el contrato, debe contar con previa aprobación de la interventoría y visto bueno mediante memorando de la Subdirección de Sostenibilidad, así como de las modificaciones contractuales a que haya lugar.

A partir de la segunda versión del plan de inversión predial, la información contemplada en estos formatos debe estar aprobada por la Interventoría y contar con visto bueno de conformidad de la Subdirección de Sostenibilidad.

La Subdirección de Sostenibilidad remite un oficio a la Interventoría informando el concepto favorable de los planes de inversión predial y remite a la Unidad Ejecutora mediante memorando copia digital en documento adjunto de dichos planes y sus actualizaciones revisadas y con visto bueno de conformidad.

La última versión de este plan corresponde al valor de la bolsa predial consolidada en el tiempo o plazo contractual establecido, por lo cual se debe incluir todas las actividades, cantidades y costos pagados con cargo al proyecto.

Este Plan Final de Inversión Predial debe ser entregado por la interventoría a la Subdirección de Sostenibilidad impreso y firmado al finalizar el contrato de obra adjuntando como soporte en medio magnético todos los formatos de pre-actas mensuales (MASPS-MN1-IN-5-FR-11) diligenciadas en el desarrollo del contrato. En la casilla observaciones se debe registrar el número de las Pre-actas mediante las cuales se pagaron las actividades.

Es obligación de la interventoría verificar, analizar y aprobar los planes presentados por el Contratista, para cada una de las actividades del componente predial del proyecto, solicitando y verificando los soportes de justificación específica y detalle de actividades para cada ítem, anexando los soportes necesarios (informes, conceptos, facturas y contratos, entre otros), para conocimiento y observaciones por parte de la Entidad – Subdirección de Sostenibilidad.

El Contratista e Interventor deben realizar seguimiento continuo a la ejecución de los recursos asignados para la gestión predial. En caso de evidenciarse que el Contratista no ejecutó la totalidad de los valores aprobados por la firma interventora, esta debe notificar el evento al Contratista y definir mediante oficio dirigido a la Subdirección de Sostenibilidad y a la Unidad Ejecutora, las acciones administrativas a seguir, con el fin de trasladar los recursos para ser utilizados en otras actividades del mismo contrato o solicitar el inicio de las gestiones necesarias para adelantar los procesos por incumplimiento a que haya lugar.

Cuando se presenten incumplimientos en las obligaciones contractuales por parte del Contratista, es responsabilidad del Interventor solicitar por escrito el inicio de un proceso por incumplimiento diligenciando los formatos ALEDEJ-FR-5 “Lista de chequeo inicio del procedimiento administrativo sancionatorio - P.A.S.-” y ALEDEJ-FR-6 “Solicitud de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio”, entregar los documentos soporte e indicando el valor estimado de la multa o sanción.

VIII. FICHA PREDIAL FORMATO MASPS-MN1-IN-5-FR-4

Incluye datos generales del proyecto e información catastral y jurídica del predio, descripción de linderos y certificación de la normatividad urbanística vigente, identificación del propietario del predio matriz, linderos del

área requerida y de la restante del predio matriz, inventario de cultivos o especies, construcciones y / o mejoras requeridas por el proyecto, cuadro de áreas y componente del daño emergente y el lucro cesante.
Con el mismo se debe anexar el registro fotográfico, cuadro y plano cartográfico de las áreas y linderos del predio matriz y de la franja o predio a adquirir, información de las zonas inestables (si aplica) y la certificación de visita predial. A continuación, explicamos las partes que conforman el formato ficha predial:

1. REGISTRO FOTOGRAFICO

Incluye las fotografías del predio, tanto internas como externas, una de ellas de la fachada con referencia de la vía, capturando la altura de las construcciones y el entorno.
Especificaciones:

- Mínimo una fotografía, con resolución adecuada por cada uno de los registros descritos en la ficha predial mostrando la fecha de su toma: vista general del predio con referencia de la vía principal o de acceso (panorámica), vista exterior e interior de la(s) construcción(es), unidades constructivas, baño, cocina, cubierta(s), vista clara de las mejoras existentes dentro de la zona requerida, vista de los cultivos, en la cual se pueda establecer la condición de los mismos (estado fito-sanitario).Todos los elementos constructivos objeto de avalúo presentan registro fotográfico. Cada fotografía se acompaña de una breve descripción en la parte inferior de la misma.

- Se debe cuantificar la totalidad de construcciones, mejoras y especies existentes dentro de la zona de terreno requerida para el proyecto, incluyendo el chaflán y zona de seguridad, o el área establecida como requerida por el diseño geométrico de la obra.

- Se documentarán en un registro fílmico las características, estado de conservación y situación física del predio y sus elementos constitutivos, indicando la fecha de su realización.

2. AREAS Y LINDEROS

Contiene la información concerniente a los datos generales del proyecto, número de la Ficha Predial, determinación de las áreas requeridas, indicando sus colindantes con las respectivas longitudes, y el gráfico del respectivo polígono con el correspondiente cuadro de coordenadas.

3. ZONAS INESTABLES

Presenta los datos generales del proyecto y del contratista, la sección transversal del diseño geotécnico e hidráulico, registro fotográfico y el informe técnico firmado por el profesional especialista en geotecnia con número de matrícula profesional.

4. CERTIFICACION VISITA PREDIAL

Relaciona los datos generales del proyecto, número de la ficha predial, descripción detallada de los cultivos y / o especies, las construcciones o mejoras, fecha de la visita, identificación del propietario o representante legal, firma y especificación del vínculo del firmante con el predio.

IX. ESTUDIO DE TÍTULOS FORMATO MASPS-MN1-IN-5-FR-5

Se diligencia previa revisión minuciosa del folio de matrícula inmobiliaria del predio a adquirir para identificar la trazabilidad de la tradición o titularidad del predio, corroborando dicha información con los títulos allí registrados que la acreditan (escrituras públicas, sentencias y/o resoluciones). Cuenta con la revisión y aprobación de la interventoría y la verificación de conformidad de la Subdirección de Sostenibilidad.

Presenta hoja de ruta, elaborada de manera previa a la adquisición predial, en la que se determinan:

1. Datos generales: nombre del proyecto y del contratista, número del contrato y de la ficha predial y nombre del sector en el cual se ubica el predio.

2. Identificación del titular o poseedor inscrito en el folio de matrícula, especificando su calidad como persona natural o jurídica, identificación (Nit, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, tarjeta de identidad, etc.) y capacidad para contratar.

3. Identificación del inmueble tomada de la ficha predial: dirección, matrícula inmobiliaria y cédula catastral, áreas de terreno total y requerida, contrastadas con las áreas determinadas en Catastro (a través de los registros 1 y 2), en los títulos, y en la Oficina de Registro Público. Descripción de los linderos generales y específicos y del área residual en caso de adquisición de franjas. Identificación de ventas parciales o divisiones materiales, incorporadas en el ítem de secuencia de áreas discriminando el año, área, acto registral y el documento público en el cual consta dicha venta parcial.

4. Descripción de la situación jurídica del inmueble, con análisis de veinte años o más de tradición, con determinación del titular o titulares del predio en sus porcentajes correspondientes y especificación del título, la anotación y la fecha de su registro en el folio de matrícula. Así como los títulos que han otorgado las anteriores tradiciones. Se incorpora la historia física del inmueble específicamente de ventas parciales o divisiones materiales y derecho vía.

5. Informe del análisis del certificado de tradición y libertad. Este certificado debe ser actual, (no puede superar los tres meses desde la fecha de elaboración del estudio de títulos) y en caso tal, que el predio tenga un folio matriz y su tradición se incluya dentro de los veinte años, se hace necesario también su análisis y la consecución de sus títulos hasta completar la citada tradición de veinte años.

6. Relación de información correspondiente a gravámenes, limitaciones y medidas cautelares vigentes, en orden descendente, tal como se observan en el folio de matrícula.

7. Análisis jurídico a partir de la información contenida en los anteriores puntos, soportado en el certificado de libertad, títulos antecedentes y documentos aportados por la oficina de catastro correspondiente.

8. Concepto jurídico de pertinencia de adelantar el trámite de adquisición predial (enajenación voluntaria o expropiación) elaborado por el contratista, con aprobación de la interventoría.

9. Saneamiento Automático. Aplicación del artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 para permitir que el Estado, en este caso el INVIAS, adquiera el pleno derecho de dominio del inmueble o franja de terreno requerida.

10. Relación de los documentos que sirven de fundamento para el análisis y estudio de títulos.

X. PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIO FORMATO MASPS-MN1-IN-5-FR-6

Documento suscrito por la entidad y el titular inscrito en el folio de matrícula, sin perjuicio de los derechos de terceros sobre el inmueble los cuales no surtirán afectación o detrimento alguno con este documento, que estipula el deber del responsable del proyecto de infraestructura de transporte de continuar con el proceso de enajenación voluntaria, expropiación administrativa o judicial, según corresponda, el cual es irrevocable una vez se pacte.

En él se consigna la información concerniente a la identificación del proyecto, el número de la ficha predial, dirección del predio, número predial catastral nacional, matrícula inmobiliaria, municipio, departamento, área en metros cuadrados, abscisa inicial y final, coordenadas norte, este, nombre del propietario e identificación, contiene el texto de la suscripción del permiso de intervención.

Se suscribe a nombre de INVIAS por el titular inscrito en el folio de matrícula, sin perjuicio de los derechos de terceros sobre el inmueble los cuales no surten afectación o detrimento alguno con este documento, que estipula el deber del responsable del proyecto de infraestructura de transporte de continuar con el proceso de enajenación voluntaria o expropiación según corresponda, el cual es irrevocable una vez se pacte.

XI. SABANA DE AVALÚOS FORMATO MASPS-MN1-IN-5-FR-7

Indica los datos generales del proyecto, número de ficha predial, nombre del propietario, abscisas inicial y final, valor total del avalúo aprobado, valor por m² de cada una de las áreas adquiridas, valor total del área requerida, valor del área no desarrollable, valor de los cultivos y de las construcciones, valor del Daño Emergente y del Lucro Cesante, fecha de vencimiento del avalúo y área no desarrollable.

XII. RELACIÓN DE ADQUISICIÓN PREDIAL FORMATO MASPS-MN1-IN-5-FR-8

Contiene los datos generales del proyecto, número de la ficha predial de los inmuebles adquiridos, cédula y nombre del propietario, abscisas iniciales, final y avalúo.

XIII. INFORME MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICION PREDIAL

La interventoría remite mensualmente, en los primeros tres días hábiles del mes calendario, a la Subdirección de Sostenibilidad, el informe mensual que debe contener el avance en la ejecución de la gestión y adquisición predial en el periodo del informe, reportando las actividades desarrolladas por el contratista y las actividades pendientes requeridas.

Se deben describir las acciones a seguir por parte de la interventoría que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra.

Este informe debe presentarse junto con los formatos MASPS-MN1-IN-4-FR-9 resumen mensual gestión predial, MASPS-MN1-IN-5-FR-10 Resumen Mensual de Gestión y Adquisición Predial, MASPS-MN1-IN-5-FR-11 Pre-acta Mensual de Gestión y Adquisición Predial, debidamente diligenciados y firmados, los cuales se describen a continuación.

XIV. RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL FORMATO MASPS-MN1-IN-4-FR-9

El resumen mensual de gestión y adquisición predial, o Sabana Predial, se entrega en los primeros tres días hábiles del mes calendario, con el fin de verificar el cumplimiento de lo estipulado en los lineamientos generales del presente instructivo y el apéndice predial.

Incluye la relación de las pre-actas consolidadas de gestión y adquisición predial, permite llevar el control del ítem pagado y el valor total acumulado según el avance mensual, con el propósito de no incurrir en doble pago de la actividad. Relaciona los comprobantes de pagos realizados con fecha y número de la ficha predial, el área adquirida, existencia de mejoras o cultivos, ubicación, matrícula inmobiliaria del predio matriz, escritura, matrícula inmobiliaria a nombre de INVIAS, nombre y número de identificación del beneficiario y/o tradente, valor del avalúo con fecha, valor del pago realizado, saldo por pagar y descripción del citado pago.

XV. RESUMEN MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL FROMATO MASPS-MN1-IN-5-FR-10

Este formato presenta la identificación del comprobante de pago, su fecha, el número de la Ficha Predial, el área adquirida, la presencia o no de mejoras y / o cultivos en el predio, abscisas inicial y final, número de matrícula inmobiliaria del predio matriz, Escritura, Promesa de Compra Venta, Matrícula inmobiliaria a nombre de INVIAS, nombre y documento de identificación del beneficiario o tradente, fecha y valor del avalúo, valor del pago realizado, saldo por pagar y descripción del porcentaje pagado según forma de pago pactada.

XVI. PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIALFORMATO MASPS-MN1-IN-5-FR-11

Hace parte del Acta de Recibo parcial de obra (MEPI-MN1-IN-4-FR-1) y se acompaña con los documentos que soportan los valores allí consignados. Las cantidades y valores registrados en la Pre-acta Mensual de

Gestión y Adquisición Predial (MASPS-MN1-IN-5-FR-11), son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.

El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista mediante la suscripción del Pre-acta Mensual de Gestión y Adquisición Predial (MASPS-MN1-IN-5-FR-11).

Las cantidades, precios unitarios y valores totales para la gestión y adquisición predial consignados en la pre-acta predial no deben superar las cantidades, precios unitarios y valores totales aprobados de acuerdo a los recursos asignados a la provisión predial.

El número del pre-acta mensual predial debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente.

Cuando no se efectúen actividades prediales que generen pago en el mes se deben presentar las pre-actas suscritas por el Contratista y por el Interventor y con valores en cero ($0) pesos; estas pre-actas no requieren oficio de no objeción por parte de la Subdirección de Sostenibilidad.

La pre-acta Mensual de Gestión y Adquisición Predial considera dos actividades principales:

1. Gestión Mensual Predial: registra las actividades desarrolladas de la gestión predial en el respectivo mes y los Ítem y valores unitarios de acuerdo con el apéndice predial respectivo.

2. Pagos por adquisición de los predios: reporta los predios adquiridos en el mes, indicando el número de la Ficha Predial del predio o mejora, el tradente, su identificación, la matrícula inmobiliaria del predio matriz, escritura, matrícula inmobiliaria a nombre de INVIAS, valor del avalúo del terreno, pagos acumulados del terreno, valor total avalúo, valor pagado con esta pre-acta y las observaciones del pago.

Es responsabilidad del Contratista presentar las pre-actas de la gestión y adquisición predial, con los soportes correspondientes para la revisión y aprobación por parte de la Interventoría.

Una vez revisadas y aprobadas las pre-actas por la Interventoría, ésta debe radicarlas con sus documentos soporte ante la Subdirección de Sostenibilidad para su revisión y no objeción, según su competencia, con una antelación mínima de diez (10) días a la fecha de corte del Acta de Recibo Parcial de Obra.

Para el trámite del Acta de Recibo Parcial de Obra se requiere adjuntar el oficio de la Subdirección de Sostenibilidad mediante el cual se da la no objeción a dichas pre-actas que hacen parte del Acta de recibo Parcial correspondiente, este oficio debe indicar el número de la pre-acta predial y el valor aprobado por la interventoría.

En todo caso para la presentación de las pre-actas y actas de recibo parcial de obra, el Contratista y el Interventor deben dar cumplimiento a los plazos previstos en el contrato de obra suscrito; por lo que el Contratista debe entregar la documentación al Interventor con el tiempo suficiente para su revisión y aprobación por parte de la Interventoría y la no objeción por parte de la Subdirección de Sostenibilidad.

Las inconsistencias encontradas en la Pre-acta mensual de Gestión y Adquisición Predial, se comunicarán mediante oficio a la interventoría requiriendo realizar los ajustes respectivos; a su vez la Subdirección de Sostenibilidad debe informar lo pertinente mediante memorando a la Unidad Ejecutora correspondiente y a la Dirección Territorial cuando sea del caso.

XVII. LISTA DE CHEQUEO FORMATO MASPS-MN1-IN-5-FR-12

Listado de documentos aprobados y entregados por la interventoría a la Subdirección de Sostenibilidad, mediante radicación, una vez finalizada la Gestión y Adquisición Predial de conformidad con el apéndice predial correspondiente al proyecto.

XVIII. INFORME FINAL

El interventor a la terminación del contrato de obra debe proceder a presentar ante la Subdirección de Sostenibilidad de la gestión y adquisición predial un informe que dé cuenta del desarrollo de las actividades de la gestión y adquisición predial y de las actividades pendientes por ejecutar, así como, incluir el Balance Predial a La Terminación Del Contrato De Obra formato MASPRESO-MN1-IN-5-FR13.

Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad deben ser igualmente verificadas por la Interventoría en la visita previa para el recibo definitivo de las obras, teniendo en cuenta el cumplimiento de lo dispuesto en los instructivos MASPS-MN1-IN-2, MASPS-MN1-IN-3, MASPS-MN1-IN-5, MASPS-MN1-IN-6 y los formatos MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra, MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Balance del Estado Social del Proyecto (informe final), MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra, MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Balance de Sostenibilidad a la Terminación del Contrato de Obra, documentos que hacen parte integral del presente Manual.

XIX. BALANCE PREDIAL A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA FORMATO MASPS-MN1-IN-5-FR-13

Este formato se diligencia con la información concerniente al objeto del contrato de obra y de interventoría, datos del contratista y del interventor, información presupuestal, cuadro consolidado del Formato MASPS-MN1-IN-5-FR-10 Resumen Mensual de Gestión y Adquisición Predial (Sabana Predial), pendientes del componente predial, recomendaciones prediales de la interventoría a la terminación del contrato de obra y los documentos prediales, anexos, (en medio físico y magnético para cada carpeta - por predio y/o mejora) citados a continuación indicando el número de folios en cada uno:

1. MASPS-MN1-IN-5-FR-12 Lista de Chequeo Cierre Predial
2. MASPS-MN1-IN-5-FR-4 Ficha Predial, copia en medio magnético de ficha y plano e impresas a color con los correspondientes visto bueno y aprobación de Interventoría,

3. Áreas y Linderos,
4. Registro Fotográfico,
5. Zonas inestables - si aplica,
6. Certificación de Visita Predial,
7. MASPS-MN1-IN-5-FR-5 Estudio de Títulos,
8. MASPS-MN1-IN-5-FR-6 Permiso de Intervención Voluntario
9. Documentación Predial del Contrato de Obra e Interventoría grabada en disco duro externo (Incluir listado de contenido específico por cada predio).

La Subdirección de Sostenibilidad en cumplimiento de sus funciones, verifica que la información aportada en los formatos antes descritos sea consistente y remite mediante memorando a la Unidad Ejecutora correspondiente su concepto sobre el balance final de la gestión y adquisición predial.

XX. ANEXO PARA ENTREGA MENSUAL DE LA GESTION Y ADQUISICION PREDIAL

OBJETIVO

Definir las actividades requeridas para la ejecución del cierre predial de proyectos de infraestructura a cargo del INVIAS, con el fin de hacer seguimiento y control en las actividades, así como en los soportes generados en la afectación y/o adquisición predial.

ALCANCE

Este procedimiento aplica desde la recepción de los soportes, (carpetas prediales Físicas y Digitales), que evidencian el cumplimiento total de las actividades programadas para la afectación y adquisición predial en los que conste la adquisición o transferencia a favor del instituto hasta el ingreso de la información recopilada en una base de datos, la transferencia de los documentos al archivo central y el reporte de la información a las dependencias competentes con el fin de que estas actualicen su información.
También aplican para las actividades de Gestión predial que no generen adquisición.

GENERALIDADES

A fin de asegurar la eficiente recepción de la información alfanumérica, geográfica, jurídica, económica, contable y documental de los predios adquiridos y/o transferidos al INVIAS y de garantizar una secuencia lógica y encadenada en el manejo de Bienes de Uso Público, activos de la entidad que son gestionados desde esta Subdirección, se establecen lineamientos e instrucciones para garantizar el óptimo recibo de información siguiendo parámetros estándar que serán relacionados en el presente documento.

El presente instructivo busca apoyar la entrega mensual de la gestión y adquisición predial, la cual será radicada con oficio ante la Subdirección de Sostenibilidad, con las diferentes firmas de aprobación tanto del contratista como de la interventoría las cuales estarán incluidas en el formato MASPS-MN1-IN-5-FR-12 Lista de Chequeo Cierre Predial.

Para la ejecución del cierre predial se articula lo señalado en el Instructivo MASPS-MN1-IN-5- GESTION Y ADQUISICION PREDIAL, la Tabla de Retención Documental de la Subdirección de Sostenibilidad: Grupo Gestión Predial -110202, Series: Proyectos y Expedientes, así como el procedimiento REGISTRO EN BASE ÚNICA DE PREDIOS DEL INVIAS – BUPI, y el PROTOCOLO PARA RECEPCIÓN BIENES DE USO PUBLICO INVIAS: COMPONENTE PREDIAL.

A continuación, se citan las actividades cuyos documentos y anexos deben ser allegados por la interventoría y que conforman el expediente predial, según formato MASPS-MN1-IN-5-FR-12 Lista de Chequeo Cierre Predial:

1. Ficha predial
2. Ficha social
3. Uso del suelo
4. Estudio de títulos
5. Avalúo comercial
6. Negociación y otros documentos

En aplicación del Instructivo GESTION Y ADQUISICION PREDIAL, se precisa la referencia de los siguientes documentos y el Apéndice predial que corresponda al Contrato:

MASPS-MN1-IN-5-FR-4:	Ficha Predial y Anexos
MASPS-MN1-IN-5-FR-5:	Estudio de Títulos.
MASPS-MN1-IN-5-FR-6:	Permiso de Intervención Voluntario
MASPS-MN1-IN-5-FR-7:	Sabana de Avalúos
MASPS-MN1-IN-5-FR-12:	Lista de Chequeo Cierre Predial
MASPS-MN1-IN-5-FR-13:	Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra

Nota: Los anteriores formatos deben ser diligenciados conforme a los requisitos contenidos en el apéndice predial del respectivo pliego de condiciones y la normatividad vigente.

A continuación, se listan los documentos descritos en la Tabla de Retención Documental de la Subdirección de Sostenibilidad: Grupo Gestión Predial -110202:

PROYECTOS

- ANTECEDENTES PREDIALES DE PROYECTO

- Apéndice
- Metafísica del contrato
- Cronograma de obra
- Cronograma gestión predial
- Distribución de recursos gestión y adquisición predial
- Tira predial
- Tira topográfica
- Actas de reunión
- Sabana predial: seguimiento de la Gestión Predial del Contrato

EXPEDIENTES

- EXPEDIENTES BIENES DE USO PUBLICO

- Formato Ficha Predial
- Plano localización del predio
- Plano coordenadas construcción
- Registro fotográfico del predio
- Formato certificación visita predial e inventario predial
- Ficha Social (ELABORADA POR GRUPO SOCIAL)
- Soportes de pago factores
- Acta de recibo de cheque factor
- Ficha socio económica predial (Digitada)
- Ficha socio económica predial (Manual)
- Acta de compromiso
- Estudio de títulos
- Cedula propietario
- Documento del IGAC Registro 1 y 2
- Concepto Expedición Usos del Suelo y soportes
- Escritura del Titular del bien
- Declaración Extra-juicio (Cuando aplique)
- Certificado de Tradición y Libertad
- Avalúo
- Oferta
- Oficio alcance de Oferta (Cuando aplique)
- Notificación de la oferta
- Oficio de Inscripción de la oferta
- Formulario de Calificación Constancia Inscripción del Registro de Instrumentos Públicos
- Permiso de intervención de obra
- Acta de recibo y entrega de mejoras y/o predios

- Promesas de compraventa y/o documento compra de mejoras
- Acta de recibo y entrega de cheques y o poder autorizado
- Paz y salvo impuesto predial
- Paz y salvo servicios públicos (Energía y acueducto)
- Escritura a nombre de INVÍAS
- Certificado de Tradición y Libertad a nombre de INVÍAS
- Acta de entrega Subdirección medio ambiente INVÍAS
- Soporte pago total
- Resolución de Des englobé
- Folio de matrícula certificado con Cancelación de oferta
- Título de dominio: Escritura / Resolución Administrativa/ Decreto - Ley - Acuerdo / Acta (Nación - Cesión - Entrega) / Procedimiento Administrativo (Baldíos) / Oficio
- Escritura de Aclaración

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

1. **Requerimiento de Entrega**

   Descripción: Recepción del oficio.
   Responsable: Funcionario Técnico y/o jurídico designado del Grupo Predial.
   Documento o Registro: Oficio de Entrega.

2. **Recepción de Carpetas**

   Descripción: Recibe y determina la Identificación del proyecto, y el estado de la carpeta predial
   Responsable: Funcionario Técnico y/o jurídico designado del Grupo Predial.
   Documento o Registro: Carpeta predial con todos los documentos relacionados y soportados en la lista de chequeo predial, Formato: MASPS-MN1-IN-5-FR-12

3. **Verificación de las Carpetas Prediales, Físicas y Digitales**

   Descripción: Verificación de la carpeta predial tanto física como digital cumplan con todos los lineamientos establecidos para dicha entrega, incluido el memorando a contabilidad informando la adquisición predial
   Responsable: Funcionario Técnico y/o jurídico designado del Grupo Predial.
   Documento o Registro: Entrega de carpetas físicas y digital, generación de correo o memorando a contabilidad donde se informa la adquisición predial

4. **Traslado de carpetas Prediales al funcionario encargado del Apoyo al Cierre Predial**

Descripción: Recepción de la carpeta predial la cual debe contener una lista de chequeo, en la cual relacionen cada uno de los documentos con los soportes, justificaciones técnicas, estudio de títulos, negociación, copias de soportes de pagos, etc., ajustadas al apéndice predial, por medio del cual se realiza el seguimiento a los procesos entregados; de la misma manera se debe soportar la carpeta con medio digital, PDF.
Responsable: Funcionario designado por el grupo predial para el apoyo al cierre predial
Documento o Registro: Carpeta predial con todos los documentos relacionados y soportados en la lista de chequeo predial y medio Digital según el formato: MASPS-MN1-IN-5-FR-12

5. Verificación y Análisis Documental

Descripción: A las carpetas con adquisiciones terminadas, se les debe incluir la lista de chequeo, las carpetas son con fuelle y divisiones de los diferentes procesos con la portada identificando el proyecto, propietario número de ficha y contratista, así mismo debe contener el correspondiente informe de gestión con las justificaciones y soportes técnicos, jurídicos, sociales, soportes de pago, (100%) archivo digital etc., que dieron lugar a los procesos de adquisición; para la entrega a INVIAS de las carpetas con adquisiciones terminadas, se les realizara la respectiva revisión verificando todos los documentos originales, vistos buenos, soportes de pago, aprobaciones, certificados de libertad, avalúos, fichas prediales firmadas, promesas de compraventa, estudios de títulos, escrituras y demás documentación remitida y descrita en la lista de chequeo.
Responsable: Funcionario designado por el grupo predial para el apoyo al cierre predial
Documento o Registro: Carpeta predial con todos los documentos relacionados y soportados en la lista de chequeo predial y medio Digital.

6. Cierre y Archivo del Expediente

Descripción: Despues de la respetiva verificacion de la carpeta predial y posterior envio al archivo general de la entidad.
Responsable: Funcionario designado por el grupo predial para el apoyo al cierre predial
Documento o Registro: Carpeta predial con todos los documentos relacionados y soportados en la lista de chequeo predial y medio Digital, envió al archivo

Los expedientes entregados deben entregarse al Instituto conforme a la Ley de archivo vigente.

7. Aval para la Liquidación del Contrato

Descripción: Se le informa al gestor del proyecto el recibo de la entrega a satisfacción ya sea parcial o completa del proyecto.
Responsable: Funcionario designado por el grupo predial para el apoyo al cierre predial al funcionario Técnico y/o jurídico designado del Grupo Gerencia Predial

Documento o Registro: Correo electrónico y copia del oficio de recibido de los expedientes prediales.

8. Memorando de Aprobación para la Liquidación del Contrato.

Descripción: Se elabora memorando a la Unidad Ejecutora, cuando la entrega es total indicando el paz y salvo predial para la respectiva elaboración de la liquidación del contrato por parte de esa Subdirección y copia a contabilidad para su conocimiento.
Responsable: Funcionario Técnico, jurídico y Valuatorio designado del Grupo Gerencia Predial
Documento o Registro: Memorando y registro contable

XXI. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA DE MODIFICACION	DESCRIPCION
1	Enero de 2022	Alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y ajuste al Decreto 1292 de 2021. Instructivo que reemplaza MSOAMB-MN-IN-1 y formatos que reemplaza: MSOAMB-MN-IN-1-FR-6, MSOAMB-MN-IN-1-FR-7, MSOAMB-MN-IN-1-FR-8, MSOAMB-MN-IN-1-FR-9, MSOAMB-MN-IN-1-FR-11 y MSOAMB-MN-IN-1-FR-12. Instructivo que reemplaza MSOAMB-MN-IN-2 y formatos: MSOAMB-MN-IN-2-FR-4, MSOAMB-MN-IN-2-FR-5, MSOAMB-MN-IN-2-FR-6 y MSOAMB-MN-IN-2-FR-7.